

감사결과 처분요구서

- ○○공항 소음대책지역 지정 관련 특정 감사 -

2022. 7.



감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

통 보

1

제 목 ○○공항 항공기소음 평가용역 감독에 관한 사항

관 계 부 서 ●●실

구 분 용역

내 용

2004년 8월 □□처(현 ●●실)에서는 소음피해(예상)지역의 소음영향도 기준 변경, 항공기 소음 피해방지대책위원회 구성·운영 등 항공법령(현 「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률, 시행령, 시행규칙」) 개정과 이에 따른 건설교통부(현 국토교통부) 지시¹⁾로 「항공법령 개정에 따른 조치계획」(□□ 1620-73, 2004. 8. 5.)을 수립하였다. 또한 조치계획의 일환으로 ‘■■■, ○○ 및 △△공항 항공기소음 평가용역’을 □□처에서 시행하였다. 이 용역은 (주)▲▲에서 2004년 11월부터 2005년 10월까지 수행(용역비 399백만원)하였고, 공사는 용역 결과에 따라 소음피해지역(변경)지정·고시를 위한 자료를 건설교통부(항공청)에 제출하였다. 그리고 용역을 수행하는 과정에서 □□의 용역 감독자 외에 공항 주변지역 현장소음 측정 및 현황조사와 지자체 및 지역주민과의 협조 등을 위해 공항별로 용역 감독자를 【표】와 같이 지정하여 운영하였다.

1) 「항공법령 주요개정 내용 및 조치사항 알림」(항공안전본부 공항환경과-278, 2004. 7. 7.)

【표】 ■■, ○○ 및 △△공항 항공기소음 평가용역 감독자 현황

소속	직급	성명	비고
□□처 ▷▷팀	3급	●●●●	
	4급	■ ■ ■	
○○지사 ▶▶팀	3급	▼▼▼	○○공항 주변지역 현장소음 측정 및 현황조사 등 지원
	4급	◇◇◇	
△△지사 ▽▽팀	3급	◆◆◆	△△공항 주변지역 현장소음 측정 및 현황조사 등 지원
	4급	◆◆◆	

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)에 따르면 계약담당 공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정되면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 감독을 하도록 규정하였고, 공사 「공사감독규정」 제4조(감독자 지정)에 따르면 시행부서장은 해당 공사(용역)의 시행을 위한 감독자를 지정하도록 하고 있다.²⁾

그리고 공사 「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)에는 감독업무를 수행함에 있어서 해당 공사(용역)의 계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당 공사(용역)의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 하고 있으며, 같은 규정 제26조(공사준공)에는 감독자는 공사(용역)가 준공(완료)된 때에는 준공 보고서(완료보고서) 등을 검토·확인하여 공사(용역) 목적물이 차질없이 인계될 수 있도록 조치하여야 한다고 하고 있다.

그런데 (주)▲▲은 ‘■■, ○○ 및 △△공항 항공기소음 평가용역’을 2004~2005년까지 수행하면서 ○○공항 예측 소음 등고선을 그리는 과정에서 활주로 위치설정의 오류를 범하였고, □□처는 용역 감독 업무를 수행하면서 이러한 오류를 발견하지 못하고, 수행업체에서 제출한 용역 결과를 그대로 부산 지방항공청에 보고·제출³⁾하였다.

2) 해당 법률 및 규정은 항공기소음 평가용역 감독 당시(2004~2005년)에도 유효하였음.

3) ‘항공기소음 평가용역 완료 보고’ (□□처-3411, 2005. 10. 26.)

당시 □□처에서 항공기소음 평가용역 감독 업무를 성실히 수행한 점, ○○공항 예측 소음 등고선 상의 오류가 당시 상황(전자지도 부재 등)에서는 발견하기 쉽지 않은 오류인 점은 인정되나 용역 결과물에 대해서는 철저히 검토·확인했어야 했다. 이에 용역 결과물 검토를 소홀히 한 사항에 대해서 당시 감독자들(●●●●, ■■■■)에게 경고나 주의 처분을 요구하는 것이 마땅하나 해당 용역 완료일이 2005년 10월 26일로 시효가 상당히 경과⁴⁾하여 신분처분 요구가 불가한 상황이다. 또한 당시 □□처의 2명의 용역 감독자 중 ●●●●은 2020년 12월 정년퇴직하였다. 따라서 당시 용역 감독을 소홀히 한 관련자 중 ●●●●은 불문으로 하고 ■■■■에게는 ‘엄중경고’ 조치한다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●실장은 각종 용역, 특히 정부 정책에 영향을 미치는 용역의 감독 업무를 수행함에 있어 공사감독규정 등 관련 법령을 준수하고, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

4) 경고, 주의처분의 경우 공사 인사규정 제53조 제2항 및 세칙 제79조에 의거 징계사유에 미치지 못하는 경미한 비위나 잘못이 있는 경우 처분할 수 있다고 규정하고 있는데, 두 처분 역시 인사규정 제56조에 따른 징계시효가 적용되는 것으로 볼 수 있다.

권 고

2

제 목 공항소음대책 및 주민지원 통합지침에 관한 사항

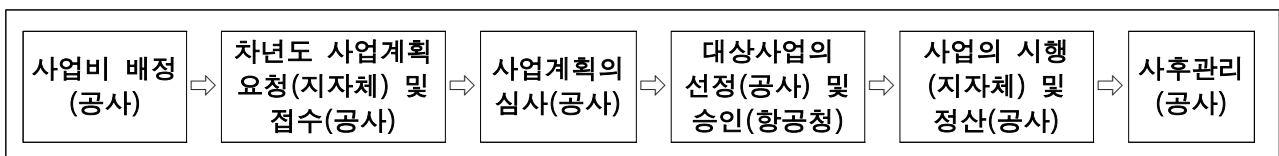
관 계 부 서 ●●●실

구 분 사규

내 용

공사에서는 「공항소음방지법」에 따른 공항소음대책사업 및 주민지원사업의 효율적 시행을 위하여 주민지원사업 및 주민유대활동 시행, 공항소음대책위원회 운영 등에 관한 세부사항을 정한 「공항소음대책 및 주민지원 통합지침」⁵⁾을 마련하여 소음대책지역 지정 공항인 ■■■, ◎◎, ●●, ○○, △△공항에 적용하여 운영하고 있다. 「공항소음대책 및 주민지원 통합지침」 중 제4장(주민지원사업 시행에 관한 사항)에 따르면 주민지원사업은 【표1】과 같은 절차로 시행되고 있다.

【표1】 주민지원사업 시행 절차(제23조~제29조)



가. 주민지원사업의 현장 조사에 관한 사항

「공항소음대책 및 주민지원 통합지침」 제28조(사업의 시행 및 완료) 제3항에 따르면 소속장은 예산 지원 후 분기별로 주민지원사업의 추진 실태 등을 확인하도록 명시하고 있다.

5) 2016. 12. 30. 제정, 주민유대활동 시행지침(2013. 7. 9. 제정), 주민 지원사업 세부 시행지침(2011. 7. 4. 제정) 등 소음대책관련 각종 지침 들을 통합·정비로 일원화

그런데 소음대책지역 지정 공항의 2021년 주민지원사업의 현장조사 실시 현황을 보면 【표2】와 같이 사업예산 지원 후에는 모든 지정 공항이 현장 조사를 실시하고 있으나, 주민지원사업 승인 전 현장조사 실시 여부를 보면 ●●공항을 제외하고는 다른 소음대책지역 지정 공항에서 실시하고 있지 않다.

【표2】 2021년 주민지원사업 현장조사 실시 현황

구분	현장조사 실시 여부		비고
	사업 승인 전	사업예산 지원 후	
■■공항	미실시	실시	
◎◎공항	미실시	실시	
●●공항	실시('21.10.18~'21.10.22)	실시	
○○공항	미실시	실시	
△△공항	미실시	실시	

따라서 주민지원사업의 시행 전 사업 선정 및 승인 과정에서도 지자체가 제출한 사업의 적정성 및 타당성 등을 검토하기 위하여 관련 지침에 사전 확인 절차에 관한 조항의 신설이 필요한 것으로 판단된다.

나. 주민지원사업의 심사 절차에 관한 사항

「공항소음대책 및 주민지원 통합지침」 제24조(차년도 사업계획 요청 및 접수)에 따르면 소속장은 소음대책지역 및 인근지역을 소관하는 해당 지자체장에게 주민지원사업 계획을 수립하여 통보하도록 요청하여야 한다고 규정하고 있으며, 제25조(사업계획의 심사)에는 소속기관에서 주민지원사업 계획 심사 시 우선사항 및 고려사항 등에 대하여 명시하고 있다.

그런데 ■■공항 등 소음대책지역 지정 공항의 2021년 주민지원사업 계획 관련 서류 구비 현황을 보면 【표3】과 같이 지자체에 사업계획을 수립 요청한

문서는 모든 지정 공항에서 구비하고 있으나, 사업계획 심사 관련 문서(결과보고 등)와 심사 결과 통보 문서는 ■■공항에서 일부 지자체에 심사 결과에 대하여 통보한 문서 외에는 구비하고 있지 않다.

【표3】 소음대책지역 지정 공항의 2021년 주민지원사업 계획 관련 서류 구비 현황

구분	사업계획 수립 요청 문서	사업계획 심사 관련 문서	심사 결과 통보 문서
■■공항	구비	없음	일부 구비 (▲▲구, ●●시)
○○공항	구비	없음	없음
●●공항	구비	없음	없음
○○공항	구비	없음	없음
△△공항	구비	없음	없음

따라서 투명하고 공정하게 주민지원사업이 선정될 수 있도록 관련 지침에 사업 계획의 심사 결과 통보 등 심사 절차에 대해 명시할 필요가 있다고 판단된다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●실장은 지자체가 제출한 주민지원사업의 적정성·타당성을 검토하기 위한 심사 및 현장조사 등이 실효성 있게 실시될 수 있도록 관련 절차 신설 등 「공항소음 대책 및 주민지원 통합지침」을 정비하시기 바랍니다. (권고)